



EXPEDIENTE: 40/VC-184/25

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACION

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Como es preceptivo, anualmente se precisa la contratación de la vigilancia de la salud de todos los trabajadores con un servicio de prevención ajeno, al no disponer esta Dirección Provincial de personal cualificado que pueda prestar este servicio. Concretamente para el presente año 2025 desde los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social dentro de este concepto de la vigilancia de la salud se ha incluido como objetivo institucional, por un lado, la realización de los reconocimientos médico-laborales generales y, por otro lado, los reconocimientos médicos de otorrinolaringología, ginecología y urología.

2.- JUSTIFICACION DEL CONTRATO Y NECESIDAD A SATISFACER

La contratación que se propone resulta necesaria para el cumplimiento y realización de los fines institucionales de este Instituto en base a la siguiente motivación:

. El artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece la obligación del empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, constituyendo igualmente una obligación de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio.

. El artículo 22 de dicha Ley concreta la obligación accesorio del empresario de garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

. El artículo 37.3.b del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, establece lo siguiente:

“En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:

1º Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

2º Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores.

3º.- Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos”.

. El artículo 38.2 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, establece que: “El servicio de prevención colaborará en las campañas sanitarias y epidemiológicas organizadas por las Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria”.



Es por lo que se establece como una obligación para la Administración Pública la colaboración con el Sistema Nacional de Salud en las campañas sanitarias y epidemiológicas organizadas por las administraciones públicas competentes en materia sanitaria, así como el garantizar la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores a su servicio, no debiendo recaer el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo en los empleados públicos, según lo especificado en el artículo 14.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Los reconocimientos médicos se deberán realizar en establecimientos sanitarios ubicados en el municipio de Segovia, para poder prestar el servicio al personal adscrito a la Dirección Provincial del INSS de Segovia que desempeña su actividad laboral en esta provincia.

Por otro lado, se prevé la realización de los reconocimientos médicos de otorrinolaringología, ginecología y urología para todo el personal que lo solicite y, careciendo, igualmente, de medios materiales y humanos para la realización de este servicio, se considera necesaria la contratación externa del mismo por los trámites administrativos pertinentes.

De los argumentos expuestos, se deduce en consecuencia que la relación de la necesidad a la que se pretende dar satisfacción con el objeto del contrato es directa, clara y proporcional.

3.- INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS (Art. 116.4.f LCSP)

No disponiendo la Dirección Provincial del INSS de Segovia del personal especializado requerido, se precisa la contratación de dicho servicio con una empresa especializada y clasificada como Servicio de Prevención Ajeno.

4.- PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Dado el valor estimado del nuevo contrato, que se detalla más adelante, se propone su tramitación mediante el procedimiento abierto simplificado establecido en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Por otra parte, se prevé la división en lotes.

Los lotes en que se divide el objeto de este contrato, con indicación de la codificación de la nomenclatura de Clasificación de Productos por Actividades (CPA) y del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, son los siguientes:

Lote	Denominación	Codificación CPA	Codificación CPV
1	Reconocimiento médico laboral con especial atención al aparato musculoesquelético	86.21.10	85121100
2	Reconocimiento médico otorrinolaringológico	86.22.1	85121240
3	Reconocimiento médico ginecológico	86.22.1	85121210
4	Reconocimiento médico urológico	86.22.1	85121292

Para adjudicar el servicio se proponen varios criterios de valoración cuantificables mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la aplicación de fórmulas:



LOTE 1:

4.2.A) Criterio económico

Precio ofertado por el licitador (importe, IVA excluido de la oferta económica formulada), cuya ponderación será de 55 puntos, y cuya valoración se ajustará al resultado obtenido de la siguiente fórmula (siempre, IVA excluido):

$$\text{Puntuación obtenida} = 55 - \left(55 \times \left(\frac{(\text{Oferta empresa} - \text{Mejor oferta})}{\text{Mejor oferta}} \right) \right)$$

4.2.B) Criterios cualitativos

Sin que repercuta en las prestaciones mínimas a realizar de acuerdo con los contenidos del Pliego de prescripciones técnicas, se valorará con 25 puntos la ejecución, sin coste adicional alguno, de las siguientes prestaciones, directamente vinculadas al objeto del contrato:

4.2.B.1) Mejora analítica: 25 puntos

B.1.1) Hierro y Ferritina si la concentración de hemoglobina está por debajo de 12 g/dl 5 puntos.

B.1.2) SOH (sangre oculta en heces) si la hemoglobina en sangre es menor de 12 5 puntos.

B.1.3) T4 libre si sospecha clínica de hipo/hipertiroidismo 5 puntos.

B.1.4) Vitamina D 5 puntos.

B.1.5) Amilasa y lipasa si antecedentes personales de pancreatitis 5 puntos.

Únicamente se otorgarán las puntuaciones indicadas, sin tramos intermedios, a las empresas que acepten la determinación de los indicadores y determinaciones que se reflejan, en los casos en que resulte procedente por cumplirse la condición que se describe en cada caso; otorgándose 0 puntos en la valoración de la prestación correspondiente a los licitadores que no la acepten en su totalidad, y 5 puntos por cada compromiso que se acepte. En caso de que no se marque ninguna referencia en el modelo de proposición, se entenderá que el licitador no ofrece la misma.

4.2.B.2) Por la posibilidad de descargar de forma electrónica, por parte del personal de la Dirección Provincial del INSS de Segovia al que se le ha realizado el reconocimiento médico objeto de este lote, los informes y resultados de las pruebas médicas realizadas a través de una plataforma digital segura gestionada y controlada por la empresa adjudicataria.

Deberán indicar la plataforma digital segura a través de la cual se pueden descargar los informes y pruebas médicas. Si no ofertan ninguna se atribuirán 0 puntos.

El acceso al sistema deberá ser seguro y garantizar la confidencialidad y protección de los datos.

- Se otorgarán 5 puntos a los licitadores que incluyan este ofrecimiento.

4.2.B.3) Ejecución del servicio de gestión de citación a través de una plataforma digital segura o mediante un sistema a través de Web, gestionado y controlado por la empresa adjudicataria:

Se valorará el compromiso de ejecución del servicio de citación a través de una plataforma digital segura o mediante un sistema a través de Web, de modo que los propios trabajadores puedan gestionar su cita y el cambio de la misma, en caso necesario, sin requerir gestiones telefónicas ni presenciales.

Deberán indicar el sistema a través de la cual se pueden realizar y modificar las citas. Si no ofertan ninguna se atribuirán 0 puntos.

El acceso al sistema deberá garantizar la confidencialidad y protección de los datos.

- Se otorgarán 15 puntos a los licitadores que incluyan este ofrecimiento.

LOTE 2:

4.2.A) Criterio económico

Precio ofertado por el licitador (importe, IVA excluido de la oferta económica formulada), cuya ponderación será de 75 puntos, y cuya valoración se ajustará al resultado obtenido de la siguiente fórmula (siempre, IVA excluido):

$$Puntuación\ obtenida = 75 - \left(75 \times \left(\frac{Oferta\ empresa - Mejor\ oferta}{Mejor\ oferta} \right) \right)$$

4.2.B) Criterios cualitativos

Sin que repercuta en las prestaciones mínimas a realizar de acuerdo con los contenidos del Pliego de prescripciones técnicas, se valorará con 10 puntos la ejecución, sin coste adicional alguno, de las siguientes prestaciones, directamente vinculadas al objeto del contrato:

4.2.B.1) Por la posibilidad de descargar de forma electrónica, por parte del personal de la Dirección Provincial del INSS de Segovia al que se le ha realizado el reconocimiento médico objeto de este lote, los informes y resultados de las pruebas médicas realizadas a través de una plataforma digital segura gestionada y controlada por la empresa adjudicataria.

Deberán indicar la plataforma digital segura a través de la cual se pueden descargar los informes y pruebas médicas. Si no ofertan ninguna se atribuirán 0 puntos.

El acceso al sistema deberá ser seguro y garantizar la confidencialidad y protección de los datos.

- Se otorgarán 5 puntos a los licitadores que incluyan este ofrecimiento.



4.2.B.2) Valoración foniátrica, con la finalidad de **detectar oportunamente alteraciones en las cuerdas vocales, evitar futuros daños y complicaciones en la voz**. Si no se oferta se atribuirán 0 puntos.

- Se otorgarán 5 puntos a los licitadores que incluyan este ofrecimiento.

4.2.B.3) Ejecución del servicio de gestión de citación a través de una plataforma digital segura o mediante un sistema a través de Web, gestionado y controlado por la empresa adjudicataria:

Se valorará el compromiso de ejecución del servicio de citación a través de una plataforma digital segura o mediante un sistema a través de Web, de modo que los propios trabajadores puedan gestionar su cita y el cambio de la misma, en caso necesario, sin requerir gestiones telefónicas ni presenciales.

Deberán indicar el sistema a través de la cual se pueden realizar y modificar las citas. Si no ofertan ninguna se atribuirán 0 puntos.

El acceso al sistema deberá garantizar la confidencialidad y protección de los datos.

- Se otorgarán 15 puntos a los licitadores que incluyan este ofrecimiento.

LOTES 3 y 4:

4.2.A) Criterio económico

Precio ofertado por el licitador (importe, IVA excluido de la oferta económica formulada), cuya ponderación será de 80 puntos, y cuya valoración se ajustará al resultado obtenido de la siguiente fórmula (siempre, IVA excluido):

$$\text{Puntuación obtenida} = 80 - \left(80 \times \left(\frac{\text{Oferta empresa} - \text{Mejor oferta}}{\text{Mejor oferta}} \right) \right)$$

4.2.B) Criterio cualitativo

Sin que repercuta en las prestaciones mínimas a realizar de acuerdo con los contenidos del Pliego de prescripciones técnicas, se valorará con 10 puntos la ejecución, sin coste adicional alguno, de las siguientes prestaciones, directamente vinculadas al objeto del contrato:

4.2.B.1) Por la posibilidad de descargar de forma electrónica por parte del personal de la Dirección Provincial del INSS de Segovia al que se le han realizado alguno o varios de los reconocimientos médicos incluidos en el objeto de este contrato, los informes y resultados de las pruebas médicas que le han sido realizadas, a través **de una plataforma digital segura** gestionada y controlada por la empresa adjudicataria.

Deberán indicar la plataforma digital segura a través de la cual se pueden descargar los informes y pruebas médicas. Si no ofertan ninguna se atribuirán 0 puntos.

- Se otorgarán 5 puntos a los licitadores que incluyan este ofrecimiento.



4.2.B.2) Ejecución del servicio de gestión de citación a través de una plataforma digital segura o mediante un sistema a través de Web, gestionado y controlado por la empresa adjudicataria:

Se valorará el compromiso de ejecución del servicio de citación a través de una plataforma digital segura o mediante un sistema a través de Web, de modo que los propios trabajadores puedan gestionar su cita y el cambio de la misma, en caso necesario, sin requerir gestiones telefónicas ni presenciales.

Deberán indicar el sistema a través de la cual se pueden realizar y modificar las citas. Si no ofertan ninguna se atribuirán 0 puntos.

El acceso al sistema deberá garantizar la confidencialidad y protección de los datos.

➤ Se otorgarán 15 puntos a los licitadores que incluyan este ofrecimiento.

5.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO

La prestación de este servicio está exenta de tributación del IVA, según se establece en el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Para el cálculo del valor estimado de los reconocimientos médicos se han tenido en cuenta los precios ofertados por las empresas en anteriores licitaciones.

El número máximo de reconocimientos médicos generales y específicos está fijado en función del número de trabajadores adscritos a la Dirección Provincial del INSS en Segovia, dando la oportunidad a todos los trabajadores a que voluntariamente se sometan al reconocimiento médico.

Para el reconocimiento médico laboral general se ha previsto un número de 72 de los cuales:

- 66 reconocimientos a realizar por el procedimiento general (hasta el 31 de octubre de 2025).
- 6 reconocimientos destinados a trabajadores de nuevo ingreso, a trabajadores que cambien de puesto de trabajo o respecto de los que varíen las condiciones de trabajo siempre que conlleve una modificación significativa de las condiciones del mismo y a trabajadores que se reincorporen después de una ausencia prolongada del puesto de trabajo (más de seis meses), que no puedan hacerse los reconocimientos en el plazo general establecido, pudiendo realizarlos hasta el 31 de mayo de 2026.

Para el reconocimiento médico otorrinolaringológico se ha estimado un número de 66 personas.

Para el reconocimiento médico ginecológico se ha estimado un número de 45 mujeres.

Para el reconocimiento médico urológico se ha estimado un número de 21 hombres.



Por ello, para el cálculo del valor estimado del contrato se han tenido en cuenta los siguientes importes máximos de licitación por concepto:

Lote	Denominación	Importe unitario	IVA	Nº máx. previsto	Importe total
1	Reconocimiento médico laboral con especial atención al aparato musculoesquelético	70,00 €	exento	72	5.040,00 €
2	Reconocimiento médico otorrinolaringológico	60,00 €	exento	66	3.960,00 €
3	Reconocimiento médico ginecológico	120,00 €	exento	45	5.400,00 €
4	Reconocimiento médico urológico	75,00 €	exento	21	1.575,00 €
Total					15.975,00 €

El valor estimado de este contrato asciende a la cuantía de **quince mil novecientos setenta y cinco euros (15.975,00,-€) euros**, IVA exento, para cuyo cálculo no se han previsto eventuales modificaciones del contrato.

El importe máximo del contrato responde al siguiente detalle

Clasificación Económica: 1391 1623	Importe año 2025	Importe año 2026	Total
Lote 1: Reconocimiento médico laboral con especial atención al aparato musculoesquelético	4.620,00 €	420,00 €	5.040,00 €
Lote 2: Reconocimiento médico otorrinolaringológico	3.960,00 €	0,00 €	3.960,00 €
Lote 3: Reconocimiento médico ginecológico	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €
Lote 4: Reconocimiento médico urológico	1.575,00 €	0,00 €	1.575,00 €
Total anualidades	15.555,00 €	420,00 €	15.975,00 €

La empresa facturará en función del número de reconocimientos médicos efectivamente realizados.

6.- ESTIMACION DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS

En el presente contrato se ha estimado un 15% de costes indirectos teniendo en cuenta las peculiaridades de las empresas que prestan el servicio a contratar, encuadradas dentro del ámbito sanitario y de la prevención de riesgos laborales, que por razón de su actividad y de la naturaleza del servicio prestado necesitan unas infraestructuras y un personal de administración que influyen en sus costes, como son sus propias oficinas, las dependencias de atención al público, el equipamiento e instalaciones de tipo sanitario, el equipamiento informático, software y acceso a telecomunicaciones, entre otros, así como los costes indirectos del personal administrativo, comercial y gerencial de la



empresa cuya actividad afecta a la prestación del servicio de reconocimientos médicos objeto del presente contrato.

- Costes directos: 13.578,75 €
- Costes indirectos: 2.396,25 €

7.- PLAZOS DE EJECUCIÓN TOTAL Y PARCIAL DEL SERVICIO

El plazo de ejecución que se propone es desde el 15 de junio de 2025, o desde la fecha de formalización del contrato de ser esta posterior, hasta el 31 de mayo de 2026. No obstante, debido a las peculiaridades de cada componente del objeto del contrato, se proponen los siguientes plazos parciales de ejecución:

Para la realización de los reconocimientos médico laborales generales y de los reconocimientos médicos específicos otorrinolaringológico, ginecológico y urológico, el plazo de ejecución del contrato será desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de octubre de 2025, y los resultados serán entregados como máximo el día 5 de noviembre de 2025.

Los reconocimientos médico laborales generales correspondientes al personal de nueva incorporación, reincorporaciones tras ausencias prolongadas y al personal al que se asignen tareas específicas con nuevos riesgos laborales, deberán realizarse antes de la fecha de finalización del contrato, 31 de mayo de 2026, computándose desde el día siguiente a la formalización del contrato.

8.- CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este expediente, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Segovia,
La jefa de sección

ELENA
SANCHO SANZ
2025.06.18
14:08:23
+02'00'